CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

Serviços Contínuos: Aplicativo do hospital, Site institucional com Central de Comando e atendimento via WhatsApp

PARTES

CONTRATADA: VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.009.477/0001-09, Inscrição Municipal nº 1.644.052-3, com sede na Rua Fala Amendoeira, nº 348, apto 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por seu sócio-administrador Pedro Malafaia Rezende de Figueiredo ("CONTRATADA" ou "VITTA TECH").

CONTRATANTE: [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE], que gira sob o nome fantasia [NOME FANTASIA], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada na forma de seu contrato social ("CONTRATANTE").

CONTRATADA e CONTRATANTE, em conjunto, são as "Partes" e, isoladamente, a "Parte".

CONSIDERANDOS

(a) a CONTRATADA é empresa de tecnologia especializada em desenvolvimento, licenciamento e sustentação de software; (b) a CONTRATANTE atua no setor de saúde, já utiliza o aplicativo do hospital em operação (hoje voltado à gestão de reuniões) e deseja a entrega e a gestão contínua de seu site institucional e da central de comando a ele integrada, bem como a implantação de atendimento automatizado de pacientes via WhatsApp; (c) as Partes desejam disciplinar a prestação continuada desses serviços, a remuneração por entregáveis e a responsabilidade pelos dados pessoais.

Resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia ("Contrato"), regido pelas cláusulas a seguir e pelos Anexos que o integram.

CLÁUSULA 1. OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, de forma continuada e remota, os serviços detalhados no **Anexo I**:

(a) sustentação (manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa), suporte e monitoramento do **Aplicativo do hospital** (hoje voltado à gestão de reuniões), já em operação, e seu desenvolvimento contínuo;

(b) desenvolvimento e entrega do **MVP do Site institucional** e da **Central de Comando** a ele integrada e, após o aceite, sua **gestão e evolução contínua**;

(c) desenvolvimento e entrega da **Ana**, solução de atendimento e agendamento de pacientes **via WhatsApp**, integrada ao sistema da CONTRATANTE, e sua sustentação após o aceite;

(d) **consultoria, estudo de viabilidade e desenvolvimento** da camada de software em projetos liderados pela CONTRATANTE que envolvam infraestrutura e hardware, atuando a CONTRATADA na parte de software, incluída a **avaliação do custo de sustentação** da solução resultante, na forma do Anexo I.

1.2. Demanda que exceda o escopo do Anexo I constitui **escopo adicional**, sujeita a orçamento prévio e aprovação por escrito. A CONTRATADA pode empregar subcontratados e serviços de terceiros, permanecendo responsável pela prestação perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA 2. PRAZO E VIGÊNCIA

2.1. O Contrato vigora por prazo indeterminado, com início na data de sua assinatura eletrônica. Ficam ratificados os serviços já executados antes da assinatura.

2.2. Qualquer das Partes pode encerrá-lo mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias, devidos os serviços prestados até a data do término.

CLÁUSULA 3. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

3.1. A remuneração mensal corresponde à **soma dos Entregáveis aceitos e em operação**. A coluna indica a **mensalidade total** a cada entrega aceita:

Entregável	**Condição para incidir**	**Mensalidade total**
Aplicativo do hospital (reuniões e desenvolvimento de software contínuo)	em operação (vigente)	R$ 5.000,00
+ Site institucional e Central de Comando	a partir do aceite do MVP	R$ 6.000,00
+ Ana (atendimento via WhatsApp)	a partir da entrega funcional	R$ 8.000,00
+ Ana (meta de desempenho / KPI)	**[marco a ser definido entre as Partes]**	R$ 9.000,00

Os valores são **modulares**: cada Entregável aceito acrescenta o seu valor à mensalidade, na ordem em que for aceito. O **desenvolvimento e os estudos de viabilidade das entregas futuras já estão incluídos na mensalidade vigente**, até que cada uma seja aceita e passe a incidir.

3.2. Cada Entregável aceito é formalizado por **Termo de Entregável**, que passa a integrar este Contrato e faz o respectivo valor incidir a partir do mês seguinte ao aceite, independentemente de aditivo. O marco de desempenho (KPI) que destrava a meta da Ana é definido por escrito no respectivo Termo de Entregável.

3.3. A CONTRATADA emite NFS-e mensal e o pagamento é feito mensalmente, em data acordada entre as Partes. O regime tributário atual é o Simples Nacional, com retenção de ISS apenas se legalmente obrigatória. Os valores são brutos.

CLÁUSULA 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: (a) prestar os serviços com qualidade técnica e diligência; (b) corrigir, sem custo, os defeitos a ela imputáveis nas entregas, no âmbito da manutenção corretiva contínua; (c) manter sigilo e tratar dados pessoais como Operadora, conforme a Cláusula 8; e (d) emitir a NFS-e e manter sua regularidade fiscal.

4.2. A CONTRATADA não responde por falhas, indisponibilidades ou mudanças de preço, política ou API de serviços de terceiros (por exemplo, provedores de nuvem e plataformas externas), nem por dados ou decisões da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: (a) efetuar os pagamentos devidos; (b) fornecer, em tempo hábil, informações, acessos, credenciais e homologações; (c) indicar interlocutor com poder de decisão e de aceite dos Entregáveis; (d) custear os serviços de terceiros e a infraestrutura da operação, com contas em seu nome, conforme o **Anexo II**; e (e) cumprir, na qualidade de Controladora, as obrigações de proteção de dados e segurança da Cláusula 8.

CLÁUSULA 6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Durante a vigência, os programas, códigos, configurações e materiais desenvolvidos no âmbito deste Contrato permanecem de **titularidade da CONTRATADA**, que concede à CONTRATANTE **licença de uso não exclusiva e intransferível**, remunerada pela mensalidade e mantida a adimplência. Componentes, bibliotecas e ferramentas pré-existentes ou de uso geral da CONTRATADA seguem de sua titularidade, e as credenciais e contas de serviços de terceiros são mantidas, sempre que possível, em nome da CONTRATANTE.

6.2. **Continuidade após o término.** Encerrado o Contrato e mediante quitação, a CONTRATANTE pode continuar utilizando a solução desenvolvida sob medida para ela, ao que a CONTRATADA lhe concede, nessa hipótese, **licença perpétua e irrevogável** de uso dessa parcela do software. Para viabilizá-la, a CONTRATADA entrega, em prazo razoável, o **código-fonte** correspondente, os **dados** e a **documentação** necessária e presta apoio de **transferência de conhecimento** (*know-how*) para a operação e a manutenção da solução, inclusive por eventual novo fornecedor. Seguem de fora dessa entrega os componentes, bibliotecas e ferramentas pré-existentes ou de uso geral da CONTRATADA e os serviços de terceiros, regidos por seus próprios termos.

6.3. **Dados e conteúdos da CONTRATANTE.** Os dados inseridos ou gerados na operação, bem como os conteúdos e cadastros mantidos nas aplicações, entre eles os **Procedimentos Operacionais**

Padrão (POPs) e demais documentos correlatos, são de **titularidade da CONTRATANTE** e acompanham sua base de dados em qualquer hipótese de término.

CLÁUSULA 7. CONFIDENCIALIDADE

7.1. Cada Parte mantém em sigilo as informações confidenciais a que tiver acesso, usando-as apenas para a execução do Contrato. Não são confidenciais as informações de domínio público ou já conhecidas sem dever de sigilo.

CLÁUSULA 8. PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA

8.1. No tratamento de dados pessoais decorrente deste Contrato, a CONTRATANTE é a **Controladora** e a CONTRATADA a **Operadora**, que trata os dados conforme as instruções e finalidades definidas pela CONTRATANTE.

8.2. Cabe à CONTRATANTE, como responsável pelo cumprimento da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), do sigilo e das demais normas de proteção de dados e do setor de saúde: definir as finalidades e as bases legais do tratamento; obter e comprovar o consentimento ou outra base legal dos titulares, inclusive para o uso do WhatsApp e para o tratamento de dados sensíveis de saúde; atender às requisições dos titulares e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); e decidir sobre compartilhamento, retenção e descarte dos dados.

8.3. A CONTRATADA adota medidas técnicas razoáveis de segurança compatíveis com os serviços e comunica à CONTRATANTE, sem demora, os incidentes de que tiver conhecimento, cabendo à CONTRATANTE as comunicações legais devidas. As decisões e responsabilidades sobre licitude, conteúdo, finalidade e segurança do tratamento, em especial dos dados sensíveis de saúde, são da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9. RESCISÃO

9.1. Além do aviso de 30 (trinta) dias da Cláusula 2, o Contrato pode ser resolvido, mediante notificação, em caso de inadimplemento não sanado em prazo razoável, violação de sigilo ou de dados, ou insolvência de uma das Partes. Em qualquer término, são devidos os serviços prestados até a data efetiva e observa-se, quanto à continuidade, o disposto na Cláusula 6.2 (licença perpétua sobre a solução sob medida, entrega de código-fonte, dados e documentação e transferência de conhecimento).

CLÁUSULA 10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. **Independência das Partes.** O Contrato não cria vínculo empregatício, societário ou de representação, sendo cada Parte responsável por seus encargos.

10.2. **Alterações.** Só valem por escrito. O Termo de Entregável integra o Contrato e dispensa aditivo para a inclusão de Entregável e do respectivo valor.

10.3. **Força maior.** Nenhuma Parte responde por inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), inclusive falhas relevantes de serviços de terceiros.

10.4. **Comunicações e Anexos.** As comunicações são feitas por escrito, por e-mail aos endereços indicados pelas Partes. Integram este Contrato: Anexo I (Escopo dos Entregáveis) e Anexo II (Infraestrutura e Custos de Terceiros).

CLÁUSULA 11. FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato por meio de **assinatura eletrônica**, reconhecendo sua validade, autenticidade e integridade nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. A data da celebração, a identificação dos signatários e a respectiva trilha de auditoria são as constantes do registro da plataforma de assinatura eletrônica, que integra este Contrato para todos os fins.

CONTRATADA	**CONTRATANTE**
VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA	[RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE]
CNPJ 67.009.477/0001-09	CNPJ [CNPJ]
Assinado eletronicamente	Assinado eletronicamente

ANEXO I. ESCOPO DOS ENTREGÁVEIS

I.1. APLICATIVO DO HOSPITAL (EM OPERAÇÃO)

Aplicação web já em uso pela CONTRATANTE, hoje voltada à gestão de reuniões e em evolução contínua para além de reuniões. Em operação, entrega:

- Gestão de reuniões: pautas, atas e acompanhamento;
- Registro e gestão de conteúdos operacionais, entre eles os **Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)** e documentos correlatos;
- Evolução contínua, com novos módulos e funcionalidades ao longo do tempo.

A mensalidade vigente remunera a sustentação e a evolução contínua do aplicativo e, de forma mais ampla, o **desenvolvimento contínuo de software** para a CONTRATANTE. Isso abrange não apenas este aplicativo, mas também a **camada de software de soluções que integrem hardware e infraestrutura do hospital**, caso em que a CONTRATADA contribui na parte de software, sem fornecer nem responder pelo hardware. Cobre, ainda, o desenvolvimento e os estudos de viabilidade das entregas futuras (entre elas a Ana), até que cada uma seja aceita e passe a incidir conforme a Cláusula 3.1. Os dados, conteúdos e cadastros mantidos na aplicação, incluídos os POPs, são de titularidade da CONTRATANTE, na forma da Cláusula 6.3.

Nos **projetos liderados pela CONTRATANTE que envolvam infraestrutura e hardware**, a CONTRATADA responde pela consultoria, pelo estudo de viabilidade, pelo desenvolvimento da solução de software e pela avaliação do respectivo custo de sustentação, atividades **já incluídas na mensalidade vigente**. Soluções cuja operação demande sustentação de baixa complexidade seguem cobertas pela mensalidade, **sem acréscimo**. Já as soluções que exijam sustentação mais intensa, por exemplo pelo grande volume de pacientes ou de usuários corporativos do hospital utilizando o sistema, podem ter seu custo de operação avaliado e, se for o caso, ensejar um **incremento na mensalidade**, sempre tratado e formalizado entre as Partes na forma da Cláusula 3. São exemplos dessa natureza: totens e quiosques de autoatendimento, painéis e sistemas de gestão de filas e senhas, integração de equipamentos e dispositivos ao software e portais ou aplicações de uso interno corporativo.

I.2. SITE INSTITUCIONAL E CENTRAL DE COMANDO

Site institucional da CONTRATANTE e a **Central de Comando** a ele integrada, entregues e evoluídos em esteira contínua de melhorias. O conjunto entrega:

Site institucional

- Páginas institucionais com a identidade do hospital;
- Conteúdo e ajustes acordados, prontos para apresentação pública.

Central de Comando (painel administrativo)

- Painel único de métricas e desempenho do site;
- Edição do conteúdo do site direto pelo painel (CMS);
- Recursos de inteligência artificial integrados;
- Integração com as APIs da Meta e do Instagram, para acompanhar os dados das redes;
- Gestão centralizada dos ativos digitais do hospital, num só lugar.

O aceite do MVP, formalizado por Termo de Entregável, inicia o valor e dá início à gestão e evolução contínua (ajustes, conteúdo e melhorias).

I.3. ANA (ATENDIMENTO VIA WHATSAPP)

Atendimento e agendamento de pacientes via WhatsApp, integrado ao sistema da CONTRATANTE e disponível 24 horas. O **MVP funcional**, entregue em produção, contempla:

Guia de atendimento da Ana

- Convênio: agendamento por convênio, com checagem de cobertura e horários reais;
- Consulta particular: agendamento particular, com valores e diferenciais;
- Avaliações e exames: agendamento com preparo e pré-requisitos;
- Ouvidoria: acolhimento da reclamação, geração de protocolo e encaminhamento.

Capacidades de apoio

- Identificação do paciente e triagem inicial do atendimento;
- Remarcação e cancelamento de agendamentos pelo próprio WhatsApp;
- Orientação sobre prontuário e resultados de exame, sem envio de laudo por mensagem;
- **Integração com o sistema MV (via API Global Health)**, para agendar, consultar, remarcar e cancelar diretamente no sistema do hospital;
- Escalonamento para a equipe humana quando o caso foge do escopo automatizado.

Considera-se **entrega funcional** quando essas capacidades estão integradas ao MV, com os fluxos testados e a solução em produção. A entrega funcional inicia o valor da Ana; o atingimento da **meta de desempenho (KPI)**, com marco definido entre as Partes, acrescenta o valor correspondente conforme a Cláusula 3.1. Não inclui agente de voz, objeto de eventual contratação futura.

I.4. DEFINIÇÃO DE "PRONTO" E EXCLUSÕES

Cada Entregável considera-se entregue quando: (i) disponibilizado em produção; (ii) atendidos os requisitos acordados; (iii) validado pela CONTRATANTE; e (iv) firmado o Termo de Entregável. Não inclusos na remuneração mensal, salvo ajuste escrito: custos de serviços de terceiros e infraestrutura (Anexo II), migração de dados legados, integrações novas não listadas, treinamentos presenciais e deslocamentos.

ANEXO II. INFRAESTRUTURA E CUSTOS DE TERCEIROS

II.1. A operação depende de serviços de terceiros e de infraestrutura, contratados em nome da CONTRATANTE e por ela custeados, salvo indicação em contrário. Os valores são **estimativas de referência**, sujeitas a variação por volume de uso e política de cada fornecedor; a CONTRATADA não responde por preço ou disponibilidade de terceiros.

Serviço	**Custeio**	**Estimativa**
Servidor / VPS, com backup	CONTRATANTE	R$ 300/mês
Atendimento (chatbot com kanban)	CONTRATANTE	R$ 90/mês
Assinaturas de IA para desenvolvimento (Claude / Anthropic)	CONTRATADA	R$ 2.200/mês (1 × R$ 1.100 + 2 × R$ 550)
Gerenciador de senhas (1Password)	CONTRATADA	R$ 30/mês

II.2. Não geram custo adicional neste momento: banco de dados (incluso no servidor), hospedagem do site, domínio e e-mail corporativo e assinatura digital. Os custos da Ana relativos a provedor de inteligência artificial e à API do WhatsApp são por uso e passam a incidir quando a solução entrar em operação.